

MINISTERE DE LA JUSTICE

DECRET n° 2004-1184 du 25 août 2004
fixant la liste des membres élus du Conseil
supérieur de la Magistrature.

RAPPORT DE PRESENTATION

Monsieur le Président de la République,

Aux termes de la loi organique n° 60-16 du 3 septembre 1960 modifié par la loi organique n° 92-26 du 30 mai 1992 relative à l'organisation et au fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature, celui-ci comprend, outre les membres de droit, que sont le Président du Conseil d'Etat, le Premier Président de la Cour de Cassation et le Procureur général près ladite Cour, les premiers présidents de Cour d'Appel et les procureurs généraux près lesdites Cours, trois membres élus.

Le décret n° 92-918 du 17 juin 1992, relatif aux modalités de désignation des membres élus du Conseil supérieur de la Magistrature répartit les magistrats en trois collèges :

- le collège des magistrats hors hiérarchie ;
- le collège des magistrats du premier grade ;
- et le collège des magistrats du second grade.

Chaque collège élit en son sein un membre titulaire du Conseil supérieur de la Magistrature ainsi qu'un membre suppléant.

Les élections qui doivent se dérouler quatre mois au plus et quinze jours au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice, ont été organisées le 29 juillet 2004.

Les résultats consignés dans les procès-verbaux dressés par le bureau de vote central de Dakar, ont été publiés et communiqués au Ministre de la Justice.

Ces résultats n'ayant fait l'objet d'aucune contestation dans les délais réglementaires, il convient à présent de fixer la liste des membres élus, titulaires et suppléants, du Conseil supérieur de la Magistrature.

Telle est l'économie du présent décret.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu la Constitution,

Vu la loi organique n° 60-16 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur l'organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature modifiée ;

Vu le décret n° 92-918 du 17 juin 1992 relatif aux modalités de désignation des membres élus et du fonctionnement du Conseil supérieur de la Magistrature ;

Vu les procès-verbaux des opérations électorales du 29 juillet 2004 ;

Sur le rapport du Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice,

DÉCRÈTE :

Article premier. – Est arrêtée ainsi qu'il suit la liste des membres élus du Conseil supérieur de la Magistrature, pour une durée de quatre ans :

1. Collège des Magistrats Hors Hiérarchie :
 - Ndongo Fall, Titulaire ;
 - Cheikh Tidiane Diallo, Suppléant.
2. Collège des Magistrats du Premier Grade :
 - Oumar Diouf, Titulaire ;
 - Alpha Ousseynou Diallo, Suppléant.
3. Collège des Magistrats du Second Grade :
 - Marème Diop Guèye, Titulaire ;
 - Ibrahima Bakhoum, Suppléant.

Art. 2. – Le Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel*.

Abdoulaye WADE.

**MINISTERE DE L'ECONOMIE
ET DES FINANCES**

DECRET n° 2004-1150 du 30 juillet 2004

portant création, organisation et fonctionnement
d'une Cellule nationale de Traitement des
Informations financières.

RAPPORT DE PRESENTATION

La loi uniforme n° 2004-09 du 6 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux prévoit en son article 16 (Titre III, chapitre I) l'institution par décret d'une Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF) au niveau de chaque Etat membre de l'UEMOA.

Le CENTIF a pour mission d'assurer la collecte et le traitement des informations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux notamment celles issues des déclarations de soupçons transmises par les personnes assujetties.

Le présent projet de décret traite de sa composition, de ses attributions, de son fonctionnement et du rôle de coordination de ses activités par la BCEAO.

Telle est l'économie du présent projet de décret.

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE,

Vu la Constitution ;

Vu le traité du 14 novembre 1973 instituant l'Union monétaire ouest africaine (UMOA) signé le 4 décembre 1973, ratifié par la loi n° 74-10 du 22 mars 1974 ;

Vu le traité du 10 janvier 1994 portant création de l'Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA) signé le 10 janvier 1994, ratifié par la loi n° 94-30 du 28 avril 1994 ;

Vu la loi uniforme n° 2004-09 du 6 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;

Vu le décret n° 2004-561 du 21 avril 2004 portant nomination du Premier Ministre ;

Vu le décret n° 2004-562 du 22 avril 2004 portant nomination des ministres, modifié ;

Vu le décret n° 2004-564 du 26 avril 2004 portant répartition des services de l'Etat et du contrôle des établissements publics, des sociétés nationales et des sociétés à participation publique entre la Présidence de la République, la Primature et les ministères, modifié par le décret n° 2004-607 du 30 avril 2004 ;

Sur rapport du Ministre de l'Economie et des Finances,

DÉCRÈTE :

Article premier. – En application des dispositions de l'article 16 de la loi uniforme n° 2004-09 du 6 février 2004 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, il est institué une Cellule nationale de Traitement des Informations financières (CENTIF).

Art. 2. – La CENTIF est un service administratif placé sous la tutelle du Ministre chargé des Finances, doté de l'autonomie financière et d'un pouvoir de décision autonome sur les matières relevant de sa compétence.

Art. 3. – En vertu des dispositions de l'article 17 de la loi visée à l'article 1^{er}, la CENTIF a notamment pour mission de recevoir, d'analyser et de traiter les renseignements propres à établir l'origine des transactions ou la nature des opérations faisant l'objet de déclarations de soupçon auxquelles sont astreintes les personnes physiques ou morales assujetties.

La CENTIF reçoit également toutes autres informations utiles nécessaires à l'accomplissement de sa mission notamment celles communiquées par les autorités de contrôle ainsi que les officiers de police judiciaire.

Elle peut demander la communication, par les assujettis ainsi que par toute personne physique ou morale, d'informations détenues par eux et susceptibles de permettre d'enrichir les déclarations de soupçon.

La CENTIF effectue ou fait réaliser des études périodiques sur l'évolution des techniques utilisées aux fins du blanchiment de capitaux sur le territoire national.

Elle émet des avis sur la mise en œuvre de la politique en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. A ce titre, elle propose toutes réformes nécessaires au renforcement de l'efficacité de la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Art. 4. – Conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi visée à l'article 1^{er}, le fonctionnement de la CENTIF est assuré par un effectif de six membres nommés par décret, à savoir :

- un haut fonctionnaire issu soit de la Direction générale des Douanes soit de la Direction de la Comptabilité publique et du Trésor, soit de la Direction générale des Impôts et des Domaines ayant rang de Directeur d'administration centrale, désigné sur proposition du Ministre chargé des Finances. Il en assure la présidence ;

- un magistrat spécialisé dans les questions financières désigné sur proposition du Ministre chargé de la Justice ;

- un haut fonctionnaire de la Police judiciaire désigné sur proposition du Ministre chargé de la Sécurité ;

- un représentant de la BCEAO assurant le secrétariat de la CENTIF ;

- un chargé d'enquêtes, inspecteur des Douanes désigné sur proposition du Ministre chargé des Finances ;

- un chargé d'enquêtes, officier de police judiciaire désigné sur proposition du Ministre chargé de la Sécurité.

Art. 5. – Les membres de la CENTIF exercent leur fonction, à titre permanent, pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.

Art. 6. – Pendant toute la durée de leur fonction au sein de la CENTIF, les membres fonctionnaires de l'Etat perçoivent, outre leurs salaires, une indemnité mensuelle de fonction dont le montant est fixé par arrêté du Ministre chargé des Finances.

Art. 7. – Dans l'exercice de ses attributions, la CENTIF peut recourir à des correspondants au sein des services de la Police, de la Gendarmerie, des Douanes, ainsi que des services judiciaires de l'Etat et de tout autre service dont le concours est jugé nécessaire dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux.

Les correspondants identifiés sont désignés en qualité par arrêté de leur ministre de tutelle. Ils collaborent avec la CENTIF dans le cadre de la mise en œuvre d'actions de lutte contre le blanchiment de capitaux notamment dans le domaine de la collecte des renseignements financiers. Ils bénéficient d'une indemnité mensuelle de fonction fixée par arrêté du Ministre chargé de l'Economie et des Finances.

Art. 8. – Les membres et les correspondants de la CENTIF prêtent serment avant d'entrer en fonction conformément aux lois et règlements en vigueur.

Art. 9. – Les membres et les correspondants de la CENTIF sont tenus au respect du secret des informations recueillies dans l'exercice de leurs fonctions, même après la cessation de celles-ci.

En tout état de cause, ces informations ne pourront être utilisées à d'autres fins que celles prévues par la loi susvisée.

Art. 10. – Dans le respect des lois et règlements en vigueur sur la protection de la vie privée, la CENTIF a spécialement en charge de créer et de faire fonctionner une banque de données contenant toutes informations utiles concernant les déclarations de soupçons prévues par la loi susvisée.

Ces informations sont mises à jour et organisées de manière à optimiser les recherches permettant d'étayer les soupçons ou de les lever.

Art. 11. – Conformément aux dispositions de l'article 23 de la loi visée à l'article 1^{er}, la CENTIF est tenue de :

- communiquer, à la demande dûment motivée d'une CENTIF d'un Etat membre de l'UEMOA dans le cadre d'une enquête, toutes informations et données relatives aux investigations entreprises à la suite d'une déclaration de soupçons au niveau national ;

- transmettre périodiquement (trimestriellement et annuellement) des rapports détaillés sur ses activités à la BCEAO siège, chargée de faire la synthèse des rapports des CENTIF aux fins de l'information du Conseil des Ministres de l'UEMOA.

La CENTIF élabore des rapports trimestriels et un rapport annuel qui analysent l'évolution des activités de lutte contre le blanchiment de capitaux au plan national et international et procède à l'évaluation des déclarations recueillies. Ces rapports sont soumis au Ministre chargé des Finances.

Art. 12. – La CENTIF peut, sous réserve de réciprocité, échanger des informations avec les services de renseignement financiers des Etats tiers chargés de recevoir et de traiter les déclarations de soupçon lorsque ces derniers sont soumis à des obligations analogues de secret professionnel.

La conclusion d'accords entre la CENTIF et un service de renseignement d'un Etat tiers nécessite l'autorisation préalable du Ministre chargé des Finances.

Art. 13. – En vertu des dispositions de l'article 22 de la loi visée à l'article 1^{er}, les ressources de la CENTIF proviennent d'une dotation de l'Etat, complétée par des apports des institutions de l'UEMOA et des partenaires au développement.

Le Ministre chargé des Finances approuve le budget de fonctionnement de la CENTIF.

Art. 14. – Un règlement intérieur approuvé par le Ministre chargé des Finances fixe les règles de fonctionnement interne de la CENTIF.

Art. 15. – Le Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le Ministre de l'Economie et des Finances, le Ministre de l'Intérieur et le Directeur national de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au *Journal officiel*,

Fait à Dakar, le 18 Août 2004

Abdoulaye WADE

Par le président de la République :

Le premier Ministre,

Macky SALL.

ARRETE MINISTERIEL n° 6733 en date du 17 août 2004 portant agrément de « VERSEN » au statut de l'entreprise franche d'exportation.

Article premier. – l'agrément au statut de l'entreprise franche d'exportation est accordé à « VERSEN » dans le cadre de ses activités de production maraîchère.

Art. 2. – « VERSEN » s'engage à déposer :

- une déclaration fiscale annuelle, à la Direction générale des Impôts et des Domaines ;

- une déclaration mensuelle du chiffre d'affaires, à la Direction générale des Impôts et des Domaines ;

- des déclarations pour toutes les importations et les exportations, à la Direction générale des Douanes ;

- les statistiques comptables et financières de l'entreprise, à la Direction chargée des statistiques ;

- les états financiers annuels certifiés par un cabinet comptable agréé ainsi que les états de répartition des ventes des produits finis à l'exportation et dans le marché national à l'Agence nationale chargée la Promotion de l'Investissement et des Grands Travaux (APIX).

Art. 3. – « VERSEN » est tenue de réaliser tous les ans, 80 % de son chiffre d'affaires annuel à l'exportation.

Art. 4. – Les avantages octroyés à « VERSEN » prennent effet à partir de la date de signature du présent arrêté.